

DROIT DE LA FAMILLE BURKINABÉ

Le code et ses pratiques à Ouagadougou

Collection *Sociétés Africaines et Diaspora*
dirigée par Babacar SALL

Sociétés Africaines et Diaspora est une collection universitaire à vocation pluridisciplinaire orientée principalement sur l'Afrique et sa diaspora. Elle complète la revue du même nom et cherche à contribuer à une meilleure connaissance des réalités historiques et actuelles du continent. Elle entend également œuvrer pour une bonne visibilité de la recherche africaine tout en restant ouverte et s'appuie, de ce fait, sur des travaux individuels ou collectifs, des actes de colloque ou des thèmes qu'elle initie.

Déjà parus

- Patrice YENGO (sous la direction de), *Identités et démocratie*, 1997.
Mickaëlla PERINA, *Citoyenneté et sujétion aux Antilles francophones. Post-esclavage et aspiration démocratique*, 1997.
I. VANGU NGIMBI, *Jeunesse, funérailles et contestation socio-politique en Afrique. Le cas de l'ex-Zaïre*, 1997.
Mariella VILLASANTE DE BEAUVAIS, *Parenté et politique en Mauritanie*, 1998.
P. NOUDJENOUME, *La démocratie au Bénin 1988-1993*, 1998.
Harris MEMEL - FOTÊ, *Les représentations de la santé et de la maladie chez les Ivoiriens*, 1998.
Florent Valère ADEGBIDI, *Susciter l'engagement au travail en Afrique*, 1998.

Anne-Claude CAVIN

DROIT DE LA FAMILLE BURKINABÉ
Le code et ses pratiques à Ouagadougou

Éditions L'Harmattan
5-7, rue de l'École-Polytechnique
75005 Paris

L'Harmattan Inc.
55, rue Saint-Jacques
Montréal (Qc) – CANADA H2Y 1K9

La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce au soutien du Fond National de la Recherche Scientifique Suisse, de l'Université de Lausanne, de la "Basler Studienstiftung", de la fondation "Levaillant" et du "Dissertationenfonds" de l'Université de Bâle.

REMERCIEMENTS

Je remercie chaleureusement ma directrice de thèse, Madame Ingeborg Schwenzer (professeur de droit à l'université de Bâle), pour son soutien constant et ses conseils avisés.

Je témoigne également de ma reconnaissance à Madame Lilo Roost Vischer (Dr.Phil.), assistante en ethnologie à l'université de Bâle, qui m'a initiée aux subtilités de l'anthropologie, m'a conseillée pratiquement en Suisse autant qu'au Burkina Faso et m'a fourni une importante documentation bibliographique. Merci également aux professeurs M. Schuster, E. Le Roy et J. Vanderlinden qui ont guidé, par leurs conseil, le cheminement de mes réflexions.

Je remercie par ailleurs tous les Burkinabè qui ont consacré leur temps et leur savoir à faciliter mon travail de terrain: Messieurs M.F. Sawadogo, H. Ouedraogo, J. Dabiré, A. Niamba, professeurs à l'université de Ouagadougou; Madame Hilde Jousset, chargée de cours dans la même université, qui m'a été d'un secours précieux durant mes deux séjours à Ouagadougou. Je remercie également les juges du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d'Appel, et de la Cour Suprême de Ouagadougou de m'avoir accueillie pour un stage de trois mois dans leurs locaux, et de m'avoir donné accès à toutes leurs archives. Les collaboratrices de la direction provinciale de l'Action Sociale ont fait preuve de la même ouverture et méritent de ce fait une égale gratitude. Je voudrais encore remercier les "personnes-ressources" que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de même que les membres des diverses associations caritatives qui m'ont ouvert leurs portes. Toute ma reconnaissance, enfin, à mes amis burkinabè et à l'organisation "Nouvelle Planète" (en particulier Willy Randin, Jean-Marie Lack et Joanny Tapsoba), qui m'a beaucoup aidée dans l'organisation pratique de mes séjours au Burkina Faso.

Ayant achevé la rédaction de ma thèse à l'Université d'Uppsala, j'ai bénéficié du soutien des personnes suivantes à qui je témoigne également ma gratitude: Sten et Minata Hagberg, les collaborateurs du nordiska afrika Institutet et les chercheurs du Kulturanthropoplogiska Institutet.

Un grand merci enfin à mon ami Stefan Meierhans pour son soutien moral, ses conseils juridiques et ses encouragements constants, ainsi qu'à Adrien Paschoud et à mes parents pour leur aide dans la finalisation de l'ouvrage.

AVERTISSEMENT

Ce travail a été anonymisé pour des raisons de protection de la personnalité. Les noms et prénoms qui y sont utilisés sont donc fictifs. De même, les noms des personnes-ressources ont été codés pour éviter d'impliquer personnellement les gens qui ont accepté de répondre à mes questions. L'explication de ces codes se trouve dans la rubrique "Abréviations", aux pages 11 à 13 de cet ouvrage.

Le présent ouvrage expose les résultats d'une enquête de terrain menée entre septembre 1993 et mai 1995. Il ne tient pas compte des changements qui ont eu lieu depuis lors.

à Stefan

TABLE DES MATIÈRES

Liste Des Abréviations.....	11
-----------------------------	----

PARTIE I

GENERALITES.....	15
------------------	----

SECTION I

INTRODUCTION GENERALE.....	17
----------------------------	----

Chapitre 1

Cadre thématique de la recherche	19
--	----

1. La notion de droit métissé 19
2. Objectif de la recherche..... 20
3. Construction du travail 21

Chapitre 2

Cadre géographique et historique de la recherche.....	23
---	----

1. Le Burkina Faso: Situation générale 23
 - a) Généralités..... 23
 - b) La ville de Ouagadougou..... 26
2. Histoire des institutions politiques 27
 - a) Les origines..... 27
 - b) La période coloniale..... 29
 - c) L'indépendance 30

Chapitre 3

Dualisme juridique en Afrique Noire francophone: colonisation et indépendances.....	33
--	----

1. Dualisme juridique: évolution historique 33
 - a) Introduction 33
 - b) Période coloniale française 34
 - c) Les indépendances: Dualisme juridique au Burkina Faso
depuis 1960..... 37
2. Dualisme juridictionnel: évolution historique..... 40

a) Période coloniale	40
b) Les indépendances: évolution des juridictions burkinabè jusqu'en 1987	41
3. La fin du dualisme: l'organisation judiciaire actuelle du Burkina Faso	44
a) Loi sur l'organisation judiciaire: les dispositions générales	44
(1) Généralités	44
(2) Le coût de la Justice	46
b) Les différentes juridictions.....	48
(1) Les juridictions supérieures	48
(2) Les Tribunaux de Grande Instance	49
(3) Les tribunaux d'instance.....	50
(4) Les Tribunaux Départementaux.....	51
4. Conclusion	52

SECTION II

CADRE CULTUREL DE LA RECHERCHE.....55

Chapitre 4

Les cosmogonies africaines57

1. Introduction.....	57
2. Le mythe de création du monde.....	58
3. Le Dieu suprême.....	60
4. Le mythe, véhicule de la pensée africaine	61
a) Généralités.....	61
b) Mythe et structure sociale	62
(1) Généralités	62
(2) Les Mossi: un exemple concret d'organisation sociale ..	63
c) Mythe comme source de droit	68
5. La notion du temps	69
6. Conclusion	70

Chapitre 5

La médiation traditionnelle.....73

1. Introduction.....	73
2. Définition et conception du droit traditionnel africain.....	73
a) Définition.....	73
b) Conception du droit dans les sociétés traditionnelles	74
3. Autres caractéristiques des coutumes africaines	75
a) Oralité	75

b) Absence de professionnalisation	76
4. Sources de la coutume	77
a) Les diverses sources matérielles.....	77
b) Principe d'accumulation des sources	78
5. La médiation traditionnelle.....	78
a) Généralités	78
b) Les instances judiciaires.....	80
c) L'intervention du monde invisible	82

Chapitre 6

Les structures sociales fondamentales85

1. Introduction.....	85
2. La parenté	85
3. La famille lignagère	87
a) Généralités	87
b) Le conseil de famille	89
4. Le mariage traditionnel.....	91
a) Généralités.....	91
b) La dot.....	92
c) Les effets du mariage.....	93
5. La filiation	94
a) Unilinéarité et bilinéarité.....	94
b) Parenté descriptive et classificatoire	97
6. L'influence de l'Islam	99
7. La négation des structures traditionnelles:	
le code des Personnes et de la Famille.	101
a) La négation volontaire des coutumes	101
b) La conception légale de la famille burkinabè.....	103
(1) Le nouveau profil de la famille.....	103
(2) Les liens de sang, fondement de la filiation.....	105
8. Conclusion	107

PARTIE II

ANALYSE DES DONNEES DE TERRAIN ...109

Chapitre 7

Introduction et méthodologie.....111

1. Introduction.....	111
2. Systématique.....	111

3. Méthodologie.....	113
a) Généralités.....	113
b) Le stage au tribunal	113
c) Stage à la direction provinciale de l'Action Sociale	114
d) Recherche par le biais d'enquêtes.....	114
e) Analyse des données.....	116

SECTION III

LE VEUVEGE117

Chapitre 8

Veuvage des femmes: origine et nature du conflit.....119

1. Introduction.....	119
2. La problématique des veuves.....	120
a) Généralité et tradition.....	120
b) L'alternative légale: un contraste frappant.....	123
(1) Le principe du lévirat	123
(2) L'autorité parentale.....	123
(3) Régime matrimonial et droit des successions	126
c) Conclusion	127
3. La pratique des successions en milieu urbain.....	128
a) Introduction	128
b) Le sort des solutions traditionnelles en milieu urbain.....	128
(1) Aperçu statistique.....	128
(2) Interprétation des résultats: Le déclin du lévirat.....	130
c) Les solutions traditionnelles "adaptées".....	131
(1) La garde des orphelins	131
(2) Le problème des pensions alimentaires	133
(3) Le sort des enfants en relation avec celui des biens	136
(4) Les cas de scandales fictifs	140
d) Les cas de non-interventionnisme	142
(1) Généralités	142
e) La réinterprétation ingénieuse des règles en milieu urbain	143
f) Conclusion	147

Chapitre 9

Analyse procédurale de la résolution des conflits en matière de veuvage.....151

1. Introduction.....	151
2. La communautarisation du conflit.....	152
a) Généralités.....	152
b) Les schémas d'intervention en cas de veuvage.....	153
c) La nature de la médiation.....	155
3. Le recours aux instances étatiques: généralités.....	157
a) Introduction.....	157
b) Peur du surnaturel et des pressions sociales.....	158
c) La différence entre les veuves illettrées et les veuves instruites.....	160
4. Les principales institutions-relais de l'Etat.....	163
a) Les associations.....	163
b) La Police.....	165
c) L'Action Sociale.....	168
5. La Justice.....	169
a) Généralités.....	169
b) Accès: Les barrières administratives.....	170
c) Procédure.....	172
(1) Sur le plan légal.....	172
(2) Le déroulement pratique de la procédure en chambre de conseil.....	176
d) Les solutions matérielles.....	177
e) Problèmes d'exécution des décisions.....	178

SECTION IV

LES FILLES-MERES.....183

Chapitre 10

Généralités.....185

1. Introduction.....	185
2. La problématique des filiations hors mariage.....	186
a) La filiation hors mariage dans la tradition villageoise.....	186
b) Évolution et réalité urbaine: généralités.....	188
3. La résolution processuelle du problème au niveau "conflictuel".....	193
a) Introduction.....	193
b) Le statut des intervenants.....	195

(1) Généralités	195
(2) Conclusion	199
c) Procédure	202
(1) Analyse du cas de <i>Marie</i>	202
(2) Synthèse de l'analyse qualitative	203
(3) Le lieu du métissage	204
4. La résolution matérielle des "conflits" au niveau de la médiation lignagère	206
a) Introduction	206
b) Le rattachement lignager et l'entretien des enfants illégitimes	208
(1) L'importance de la filiation paternelle à Ouagadougou	208
(2) L'évolution dans le cas des filles-mères	210

Chapitre 11

Les instances étatiques

dans les litiges liés aux filles-mères.....215

1. Introduction	215
2. Les associations et les forces de l'ordre	216
a) Les associations	216
(1) Généralités	216
(2) Les autres informateurs possibles	218
(3) Conclusion	219
b) La Police et la gendarmerie	220
(1) Introduction	220
(2) La pratique des forces de l'ordre	221
3. L'Action Sociale	223
a) Accès	223
(1) Généralités	223
(2) La nature des revendications à l'Action Sociale	225
(3) L'Action Sociale comme voie de recours au tribunal ...	227
b) Procédure	227
(1) L'implication des grandes familles	227
(2) La conduite des négociations	230
(3) Le fruit des négociations	233
(4) Les faiblesses de l'Action Sociale	233
(5) Conclusion et propositions	235
4. Le tribunal	237
a) Accès	237
b) Les reconnaissances de paternité	239

(1) Introduction	239
(2) Analyse formelle	240
(3) Analyse de la pratique	242
c) Les pensions alimentaires	245
(1) Précision coutumière	245
(2) Analyse des dispositions légales	246
(3) Analyse de la pratique	250
(4) Exécution des décisions	250

SECTION V

LES PROBLEMES CONJUGAUX255

Chapitre 12

Les problèmes conjugaux: la problématique257

1. Introduction et délimitation	257
2. Le mariage et le divorce dans la coutume	259
a) Généralités	259
b) Les torts retenus par la coutume en cas de divorce.	260
c) Les effets du divorce dans la tradition	264
(1) Les effets du divorce quant aux époux	264
(2) Les enfants	264
3. Analyse processuelle	265
a) Introduction	265
b) Le schéma d'intervention en cas de conflit conjugal	267
(1) Les témoins de mariage	267
(2) Procédure	269
(3) Les concubins	270
4. La problématique de la garde des enfants en cas de divorce ..	273
a) Introduction	273
b) La pratique à Ouagadougou	273
c) La situation des enfants "monoparentaux" dans la cour paternelle	276
d) La garde des enfants par le père, mais hors de la cour paternelle	280
e) Evolution de la pratique	281

Chapitre 13

Les problèmes conjugaux, reflets

de la pratique judiciaire de Ouagadougou285

1. Introduction.....	285
2. Délimitation de la validité des mariages au niveau de l'Etat ..	286
3. Les conséquences de cette délimitation dans l'accès à la Justice	287
a) Les couples mariés selon la coutume	287
b) Les concubins.....	289
c) Le cas des couples mariés civilement.....	291
(1) Introduction.....	291
(2) Évolution numérique depuis 1983	291
(3) L'évolution dans le comportement des femmes face à la Justice	294
(4) Le niveau professionnel des gens qui font une demande en divorce	296
(5) La confession religieuse des protagonistes	300
d) Conclusion.....	303
4. Le règlement judiciaire des conflits de garde après divorce: un exemple de métissage juridique.....	304
a) Introduction	304
b) Les règles légales concernant la garde des enfants	304
c) Le contexte procédural	306
d) Analyse statistique de la jurisprudence en matière de divorce ..	306
e) Les critères d'attribution: les dires des juges.....	309
f) Les critères d'attribution: Analyse de la jurisprudence.....	311
(1) Les torts dans le divorce	311
(2) Les critères d'attributions autres que les torts au divorce ..	313
5. Un autre lieu de métissage: l'établissement des torts dans le divorce.....	315
a) Le changement de loi.....	315
b) La jurisprudence: statistique	316
c) La jurisprudence: l'analyse au cas par cas	319
(1) Le modèle métissé.....	319
(2) L'inconstance.....	320
(3) Le métissage opportun	322
d) Conclusion.....	322
6. Analyse de quelques faiblesses majeures dans le fonctionnement des tribunaux ouagalais	323
a) Introduction	323

b) La défaillance des moyens de preuve.....	324
(1) Pour les problèmes de garde d'enfants	324
(2) Les solutions de rechange	326
c) La pratique du juge unique	327
(1) Généralités	327
(2) Jugements personnels ou arbitraires	328
(3) Le copinage ou le clientélisme.....	329
6. Conclusion	330

PARTIE III

SYNTHESE ET CONCLUSION.....333

Chapitre 14

La médiation lignagère à Ouagadougou:

le reflet d'une évolution sociale335

1. Introduction.....	335
2. Le statut des intervenants en référence à l'évolution des structures traditionnelles en milieu ur-bain.....	336
a) Les anciens	336
(1) Le contexte traditionnel	336
(2) Évolution générale en milieu urbain	338
(3) Les anciens comme intervenants directs dans les conflits ...	340
(4) Père de famille ou chef de lignage?	345
b) Les classes d'âge	347
(1) Généralité.....	347
(2) Le cas de Ouagadougou	349
c) Les lettrés.....	350
(1) Généralités	350
(2) Les femmes lettrées.....	351
d) Les responsables religieux ou traditionnels	354
e) Conclusion	355
3. Les relations intercommunautaires.....	356
a) Les relations ville-village dans la résolution des conflits...	356
(1) Généralités	356
(2) Le rôle des villageois dans la résolution des conflits ...	357
b) Les relations entre les familles des protagonistes	358

Chapitre 15

Conclusion générale.....361

1. Introduction.....	361
2. Le droit des pratiques:	
une version repensée du dualisme juridique.....	361
a) L'inefficacité du droit moderne: nuances!	361
(1) La priorité absolue de la médiation lignagère.....	361
(2) Forum Shopping.....	363
b) Le rôle effectif de l'Etat dans la résolution des conflits.....	365
(1) Les coutumes instantanées.....	365
(2) Le besoin d'une alternative.....	366
3. L'adaptation des juridictions aux besoins de la population ...	366
a) Généralités.....	366
b) Bilans institutionnels.....	366
(1) L'Action Sociale.....	366
(2) Les forces de l'ordre.....	367
(3) La Justice.....	368
(4) Conclusion.....	369
c) Proposition procédurale.....	369
(1) La solution nigérienne.....	369
(2) L'idée de <i>Thomas Sankara</i>	370
(3) La réinterprétation des idées de <i>Sankara</i> : les TD.....	371
(4) La manière de procéder des TA.....	372
(5) Proposition de réforme du système actuel.....	373
(6) Conclusion.....	376
4. Analyse de la situation légale actuelle.....	377
a) Nul n'est censé connaître la loi.....	377
(1) Généralités.....	377
(2) Les solutions possibles.....	378
b) L'inadéquation des solutions légales.....	380
c) Les solutions possibles dans les conflits étudiés.....	381
(1) Généralités.....	381
(2) L'adaptation des solutions légales: le cas des divorces.....	381
(3) L'adaptation des solutions légales: le cas des filles-mères.....	387
(4) L'adaptation des solutions légales en matière de veuvage.....	388
(5) Conclusion.....	391
5. Conclusion finale.....	392

Bibliographie Générale I

LISTE DES ABREVIATIONS

A1	Présidente de l'association des veuves et orphelins
A2	Présidente de l'association des femmes cheffes de ménages
A3	Représentante de l'association Femmes & Santé
adm.	administration
ADP	Assemblée des Députés du Peuple
ÄktB	Äktenskapsbalk (loi sur le mariage suédoise)
al.	alinéa
art.	article
A/S 1-2	assistantes sociales auprès de la direction provinciale de l'action sociale
A/S 3	assistante sociale auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou
AVOB	Association des Veuves et des Orphelins
C1	Conseiller de paroisse de l'église catholique de Gounghin nord
C2	Pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Gounghin
C3	Pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Gounghin
CARFO	Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires de Ouagadougou
C.civ.	Code civil
CDR	Comités de Défense de la Révolution
CE (1,2)	Cour Élémentaire (3-4e années du système scolaire burkinabè)
CFA	(Communauté Française d'Afrique) Monnaie en cours au Burkina Faso
ch.	chiffre
chap.	chapitre
CM (1,2)	Cours Moyens (5-6e années du système scolaire burkinabè)
CNRS	Centre National de Recherche Scientifique
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CP (1,2)	Classe Primaire (1-2e années du système scolaire burkinabè)
CPF	Code des Personnes et de la Famille
coll.	collection
CT1	Chef traditionnel d'un quartier de Ouagadougou (instituteur retraité)
CT2	Chef traditionnel d'un quartier de Ouagadougou (commissaire de Police)
CUP	Cambridge University Press
DEA	Diplôme d'Etudes Appliquées (système français)
dir.	direction
éd.	édition
ENAM	Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature
fasc.	fascicule
FDSP.	Faculté de Droit et de Sciences Politiques
FF	Francs Français
FNUAP	Fond des Nations Unies pour l'Aide aux Populations
FP	Front Populaire
FO/1	gendarme ouagalais
FO/2	commissaire de Police ouagalais
H1	huissier de Justice
J1-J4	juges au tribunal de grande instance de Ouagadougou
J5-J6, J8-J14	juges à la cour d'appel du tribunal de Ouagadougou
J7	juge à la cour suprême du Burkina Faso
LAMP	Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris
M1	entrepreneur musulman originaire de Bobo-Dioulasso
M2	notable musulman (responsable d'organiser des pèlerinages à la Mecque)
M3	notable musulman assistant du Cheik Mahamoud Bandé
M4	Imam d'une mosquée de Ouagadougou
n°	numéro
NEA	Nouvelles Editions Africaines
OJ	Loi sur l'Organisation Judiciaire
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ord.	ordonnance
OUP	Oxford University Press
ONEA	Office National de l'Eau

p.	page
P1	Professeur de sociologie à l'université de Ouagadougou
P2	Professeur de droit à l'université de Ouagadougou
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PUF	Presses Universitaires de France
RBD	Revue Burkinabè de Droit
resp.	responsable
RJPIC	Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération
RM1	Responsable ministériel (ministère de la Justice), mossi, musulman
sp.	spécialement
SIDA	Syndrome Immunitaire Déficient Acquis
s/ss.	suivante(s)
STNB	Société de Transport National Burkinabè
t.	tome
TA	Tribunaux d'Arrondissement
TEXACO	Compagnie Pétrolière
TD	Tribunaux Départementaux
TPA	Tribunaux Populaires d'Appel
TPC	Tribunaux Populaires de Conciliation
TPD	Tribunaux Populaires Départementaux
TPR	Tribunaux Populaires de la Révolution
UERD	Unité d'Etude et de Recherche en Démographie
UFB	Union des Femmes du Burkina
USA	Etats Unis d'Amérique
vol.	volume

PARTIE I



GENERALITES

SECTION I

INTRODUCTION GENERALE

CHAPITRE 1

CADRE THEMATIQUE DE LA RECHERCHE

1. La notion de droit métissé

En Afrique de l'Ouest francophone se pose depuis longtemps, sur le plan du droit de la famille, le problème complexe d'une dualité des sources de droit: d'une part la tradition ancestrale de la grande famille communautaire, basée sur une coutume orale, d'autre part les normes étatiques codifiées d'essence occidentale.

Suite à une période coloniale aux tendances juridiques assimilatrices, le droit civil des jeunes Etats indépendants d'Afrique de l'Ouest francophone s'est peu à peu codifié dans la plupart des pays, gardant cependant pour principal modèle le code civil français. Ce processus fut et reste porteur des idéaux d'unification et de modernisation chers aux politiques de développement des nouveaux Etats africains¹. Mais les instances étatiques, manquant souvent de moyens et de fiabilité, n'ont pas su assurer pleinement l'efficacité de ces dispositifs juridiques modernes et ne sont pas parvenues à étouffer les formes traditionnelles de régulation sociale.

Face au monopole du droit qu'exerce l'Etat semble se développer peu à peu un nouveau type de pratiques métissées, de "droit intermédiaire" informel qui tente de conjuguer cette double source de réglementations². Ce droit est avant tout caractéristique des villes et se construit sous forme de coutumes urbaines nées de la nécessaire adaptation de villageois déracinés

¹ Les codes de la famille des Etats africains ont effectivement tous pour objet de remodeler les pratiques juridiques pour les rendre "modernes". Voir KI ZERBO, Coutumes et successions, p.4.

² Pour une présentation générale du phénomène de métissage du droit, voir l'article de LE ROY, le justiciable africain.

aux réalités souvent difficiles de l'univers urbain. Il n'est à l'heure actuelle que peu connu, et son appréhension ne peut être, vu sa nature particulière, que le fruit d'une observation des pratiques juridiques (étatiques ou populaires), de la fréquentation des cours et tribunaux, et de l'écoute des citoyens qui le vivent au quotidien³.

2. Objectif de la recherche⁴

Le but de cette étude consiste à observer le champ des pratiques juridiques dans la ville de Ouagadougou afin de déterminer si elles y sont aléatoires et désordonnées, ou s'il est possible de mettre en évidence des formes nouvelles de coexistence sociale urbaine⁵.

Ouagadougou, l'actuelle capitale du Burkina Faso⁶, est également l'ancienne capitale d'un royaume mossi. Elle se situe par conséquent au centre du territoire de cette ethnie qui apparaîtra de manière dominante au cours de ce travail. Nous ne limiterons cependant pas notre recherche à cette seule ethnie, du fait que la population ouagalaise actuelle est devenue hétérogène sur le plan ethnique en raison d'un exode rural massif. Une telle distinction se révélerait plus artificielle, par conséquent, que les différenciations religieuses ou socioculturelles que nous avons choisi de retenir en priorité⁷.

Quant à l'objet précis de la recherche, il s'articulera autour de trois conflits⁸ classiques du droit de la famille: les problèmes de succession, les

³ Voir VANDERLINDEN, Développer, p.353.

⁴ Pour l'aspect méthodologique de la recherche, voir chapitre7, p.111 ss.

⁵ Certains auteurs font preuve de scepticisme envers ce type de démarche: citons à titre d'exemple l'opinion de SPITTLER, cité par SCHOTT, p.204: "Es entbehrt nicht eines gewissen Zynismus, wenn manche Ethnologen meinen, in einer solchen Situation des "Rechtspluralismus" eröffneten sich den Menschen Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Rechtssystemen; Das trifft wohl nur in Einzelfällen zu. Häufig dagegen ist dem einfachen Analphabeten der Zugang zum Gericht verschlossen; Wenn auch die traditionellen Institutionen der Streitbeilegung nicht mehr funktionieren, bleibt oft nur der Ausweg der gewalttätigen Selbsthilfe".

⁶ Voir chapitre 2, p.26.

⁷ A tel point que, selon certains auteurs, le *moré*, langue (des Mossi) véhiculaire de la grande majorité de la population ouagalaise, voire la culture mossi dans son ensemble, aurait une influence sur l'évolution culturelle des autres ethnies résidant à Ouagadougou. De façon globale, ce rayonnement linguistique et culturel favoriserait l'émergence d'une culture commune et supra-ethnique, calquée sur le modèle dominant. Voir LE ROY, La culture commune, p.105.

⁸ C'est en effet essentiellement au sein du conflit que les règles du "droit de la famille" trouvent leur expression.

contestations de paternité, et les divorces. Ces conflits sont tous générées par la rupture, voire l'inexistence d'une relation conjugale, et aboutissent tous trois sur un problème de prise en charge des enfants dans une famille monoparentale. Nous nous concentrerons dès lors surtout sur le sort de ces enfants, ce qui nous permettra d'effectuer des analyses comparatives et d'obtenir une vision plus globale de la problématique de métissage du droit.

Signalons ensuite que notre travail se placera prioritairement dans la perspective du sort des femmes dans la résolution de ce type de conflit. Non que cette délimitation ait une quelconque portée idéologique, mais elle résulte du fait que ce sont les femmes qui, en raison de leur statut traditionnellement précaire, illustrent le plus clairement les phénomènes de métissage du droit: elles deviennent d'autant plus vulnérables que les protections traditionnelles se disloquent en milieu urbain, et cette absence de protection va les pousser plus rapidement, si elles sont lésées, à faire usage d'instances étatiques qui leur sont théoriquement favorables.

Mentionnons finalement, sous l'angle purement juridique, que le Burkina Faso a subi récemment une modification importante dans le domaine du droit de la famille: Un nouveau Code des Personnes et de la Famille (CFP) est entré en vigueur le 4 août 1990, et a remplacé le Code Civil français appliqué par les tribunaux voltaïques⁹ depuis l'indépendance du pays¹⁰. Ce changement n'a qu'un impact limité, par définition, sur les pratiques juridiques extraétatiques. Mais il a influencé l'évolution de la jurisprudence, et nous serons dès lors tenu de le prendre en compte dans la sélection de notre échantillonnage jurisprudentiel. Cela nous permettra d'établir une perspective chronologique fiable de l'évolution des mœurs.

3. Construction du travail

Cette thèse est rédigée dans le cadre de la faculté de droit d'une université suisse. Comme l'anthropologie juridique et les problématiques liées au droit africain ne s'inscrivent pas dans une continuité scientifique au sein des thèses juridiques de ce pays, il paraît opportun de situer d'abord précisément l'objet de cette recherche, en offrant au lecteur une idée de la

⁹ Avant de se faire rebaptiser en 1983 Burkina Faso sous la révolution de *Thomas Sankara*, le pays se nommait Haute-Volta. Pour plus de détails sur ce point, voir p.31.

¹⁰ Ce nouveau code, encore fortement inspiré par la tradition juridique française, a pour caractéristique importante d'abroger formellement à son art.1066 les coutumes des diverses ethnies comme source officielle du droit. Pour un commentaire de cet article, voir OUATTARA N'DIT, p.9-16. Sous l'ancien droit, les coutumes étaient reconnues comme source de droit officielle dans le système dualiste que constituait le droit de la famille.

nature de la pensée, du "droit" et des structures lignagères qui prédominent dans un contexte négro-africain.

Les chapitres quatre à six de la première partie ont pour objectif de brosser ce tableau qui se veut très global, et n'entre donc délibérément pas dans le détail des particularités ethniques. Ces chapitres sont essentiellement basés sur des recherches bibliographiques, et servent de préliminaire à la seconde partie de cet ouvrage qui est construite, quant à elle, presque exclusivement sur l'exploitation des données recueillies au cours d'un séjour d'environ un an à Ouagadougou.

CHAPITRE 2

CADRE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE DE LA RECHERCHE

1. Le Burkina Faso: Situation générale¹¹

a) Généralités

Enclavé au sein des territoires d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un pays soudano-sahélien situé au nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Il couvre une superficie de 274'000 km² (environ sept fois la superficie de la Suisse), a pour capitale la ville de Ouagadougou, et compte actuellement une population de plus de 9 millions d'habitants¹². Une majorité écrasante des burkinabè¹³ vit de la culture de la terre dans le cadre de très petites exploitations familiales tournées en priorité vers la production de denrées alimentaires de première nécessité. Doté d'une industrie embryonnaire et dépourvu de ressources naturelles, ce pays exporte principalement une importante main d'oeuvre de jeunes migrants burkinabè vers les pays limitrophes.

La population du Burkina Faso est constituée d'une soixantaine d'ethnies d'importance inégale, l'ethnie Mossi étant, historiquement et numériquement, largement dominante. Le recensement effectué par le gouvernement en 1985 donne les pourcentages suivants quant à la répartition ethnique de la population: Le groupe Mossi et apparentés couvre

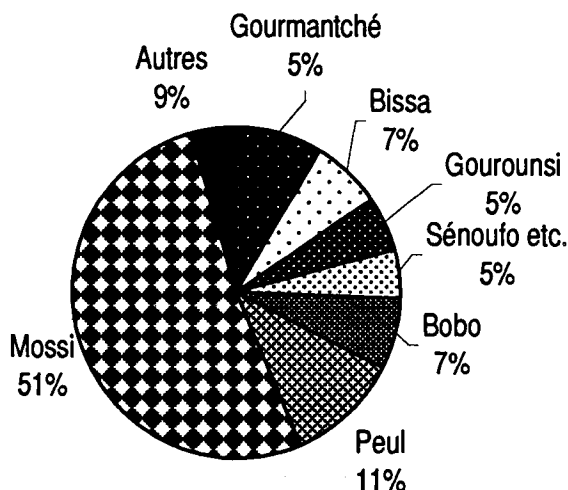
¹¹ Les informations suivantes proviennent en majeure partie de l'atlas du Burkina Faso, dir. LACLAVERE. Pour d'autres sources, voir également: HARRISON CHURCH, p.179; HARENBERG LÄNDERLEXIKON, p.72.

¹² Qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter, créant par là de graves problèmes démographiques. La densité moyenne du Burkina Faso est de 29 habitants par km².

¹³ Plus de 90%.

52% de la population; les Peuls représentent 11%, les Bobos 7%, les Sénoufo, Marka et Djoula 4,7%, les Gourounsi 5,3%, les Bissa 6,9% et les Gourmantchés 4,5%. L'ensemble des autres ethnies enfin (Lobis, Gouins, Dagaris, etc.) constitue les derniers 8,6% du peuple burkinabè¹⁴.

Répartition ethnique de la population



Il est difficile de répartir toutes ces ethnies en "familles", du fait qu'elles ont chacune un visage culturel spécifique. Mais il est tout de même possible de les regrouper selon certaines apparentés linguistiques ou structurelles, et surtout selon les vagues d'émigration sur le territoire voltaïque¹⁵: Les Bobos, les Bwa, les Gourounsi, les Sénoufo ou les

¹⁴ Les groupes ethniques n'occupent pas toujours des aires géographiques précises: certaines ethnies comme les Peuls sont nomades, d'autres, comme les Yarsés sont par exemple spécialisées dans le commerce et disséminées dans tout le pays; d'autres enfin, les Mossi en particulier, sont en surnombre dans leur aire géographique et tendent à émigrer dans des régions moins peuplées du Burkina. Voir BATIANA/ PRIGNITZ, p.106. Signalons encore que les pourcentages donnés concernant la répartition ethnique sont différents d'une source à l'autre. Les chiffres avancés ne donnent donc qu'une estimation.

¹⁵ C'est-à-dire le territoire compris entre les trois fleuves de la Volta blanche, la Volta rouge, et la Volta noire, et qui couvre une bonne partie du Burkina Faso actuel.

Kurumba, par exemple¹⁶, font partie des populations les plus anciennement installées sur le territoire. Vinrent ensuite les populations dites néo-soudanaises, qui envahirent ces régions pour y former de vastes royaumes: à commencer par les Mossi, peuple venant selon la légende de l'actuel Ghana, dont la forte organisation politique hiérarchisée a permis d'assimiler les premiers habitants des territoires conquis et de s'étendre au détriment de leurs voisins, notamment les Kurumba et les Gourounsi. A l'est s'établirent les Gourmantchés, que l'on peut culturellement rapprocher des Yarsés. Et signalons finalement l'existence, au nord, d'un petit groupe de l'ethnie Songhay (de langue et de culture très différente de celle des précédentes ethnies), qui a constitué un grand empire historique sur les territoires du Niger.

Vinrent également, de la haute vallée du Niger, les populations mande (notamment les Marka) qui s'insérèrent dans le pays Bwa, ainsi que les Samos et leurs parents, les Bissa, qui colonisèrent les marges du pays mossi et furent par la suite partiellement assimilés. Signalons enfin, dans le nord du pays, les populations nomades du Sahel qui sont actuellement en voie de sédentarisation: il s'agit avant tout de l'ethnie des Peuls et de leurs anciens captifs sédentaires, les Rimaïbe, ainsi que des Touaregs et leurs anciens captifs, les Bellas. Deux populations encore n'ont pas été classées dans les groupes précédents: ce sont les Dogons, très peu nombreux au Burkina Faso, qui auraient été chassés par les envahisseurs Mossi, mais dont l'origine reste obscure; et les Seymou, dans la région d'Ordara, dont l'origine est inconnue.

Les langues parlées sont aussi bigarrées que les populations, mais peuvent se distinguer en trois grandes familles: les langues gour¹⁷, les langues mande¹⁸, et les langues des peuples du Sahel, en particulier le fofoulde chez les peuls et le tamacheq chez les touaregs. En outre le français, importé par le colonisateur, est resté depuis l'indépendance la langue véhiculaire et officielle du pays.

Sur le plan confessionnel, enfin, les religions traditionnelles ont pendant longtemps résisté, chez les Mossi en particulier, à l'influence des religions "importées". Mais ces dernières années, le christianisme et surtout l'islam ont fortement progressé, de sorte que les principaux centres urbains tels que Ouagadougou, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso sont actuellement en

¹⁶ En mettant à part les groupes Lobis, Dagara ou Birifor, venus par vagues successives dans le sud-ouest du pays en refoulant les Gans, les Dorosye et les Vigues.

¹⁷ Entre autres le sous-groupe auquel appartiennent d'une part les Mossi, les Dagaras et les Birifor, d'autre part les Gourmantché; et celui auquel on rattache par exemple les Gourounsi, les Kurumba, ou les Lobis.

¹⁸ Parlées par les Djoula, les Bissa ou les Samos.

grande partie musulmans. Selon des estimations de l'UNICEF datant de 1990, l'animisme et l'islam compteraient chacun 40% d'adeptes, tandis que le christianisme aurait pour l'instant environ 20% de fidèles¹⁹.

b) La ville de Ouagadougou

Capitale impériale sous la domination mossi, la ville de Ouagadougou devint capitale de la colonie de Haute Volta en 1904, puis du nouvel Etat indépendant en 1960. Cette position politique centrale²⁰ constitue depuis lors un pôle d'attraction pour les populations rurales qui émigrent en force vers les périphéries de la ville²¹, et la moitié de la population urbaine du pays vit actuellement à Ouagadougou. Cet apport migratoire, constitué à plus de 80% par des jeunes Mossi d'origine rurale, a pour conséquence directe un gonflement des classes d'âge de 15 à 30 ans²² et un déséquilibre du sex-ratio au profit des hommes. Il est par ailleurs surprenant de constater, sur le plan professionnel, qu'une majeure partie de cette population mossi a continué à cultiver la terre dans la périphérie de Ouagadougou, pour vendre ses produits sur les marchés de la ville²³.

La capitale burkinabè a connu, par son explosion démographique, une évolution spatiale spectaculaire au cours des dernières décennies. L'espace urbain a été envahi, peu à peu, par des quartiers spontanés de taudis dits "non lotis". Cela amena le Burkina Faso à adopter, en 1984, une politique urbaine résolument volontariste: le gouvernement Sankara fit détruire, puis

¹⁹ Précisons cependant que l'église catholique est très influente au Burkina Faso, étant donné qu'une majeure partie de l'élite intellectuelle et politique du pays est de confession catholique et a fait ses classes au petit séminaire. Ces chiffres ne sont cependant qu'une estimation, et varient d'une source à l'autre: ROOST-VISCHER, p.24, avance par exemple les chiffres suivants: 50% de musulmans, 40% d'animistes, et 10% de chrétiens.

²⁰ Suivant le modèle de son ancien colonisateur, le Burkina Faso est en effet doté d'une structure administrative très centralisatrice. Les activités gouvernementales et les activités économiques sont principalement concentrées à Ouagadougou.

²¹ De 59'126 habitants en 1960, Ouagadougou comptait déjà 172'661 habitants en 1975, et 442'223 en 1985. Aujourd'hui, on évalue sa population à plus de 700'000 habitants. L'exode rural, représentant 54,6% de la population urbaine en 1975, est cependant redescendu à 48,2% en 1985, et l'on estime à 11'000-12'000 le nombre de nouveaux citadins qui s'installaient par an dans les périphéries de Ouagadougou au cours de la décennie passée. Pour plus de détails, voir l'Atlas du Burkina Faso, LACLAVERE, p.28-32.

²² Les trois quarts de la population ont moins de 30 ans.

²³ Voir MADL, p.88-89.

reconstruire en quelques années de nombreux quartiers "taudifiés", et réalisa des schémas directeurs d'aménagement dans toute la ville²⁴.

Cette politique foncière du gouvernement burkinabè dit des "lotissements commandos" a eu pour résultat un brassage social qui favorisa l'insertion des nouveaux migrants: l'opportunité d'accéder au statut de propriétaire a en effet attiré dans les périphéries de nouvelles catégories de citadins, notamment des ménages intégrés professionnellement dans le secteur moderne et anciennement établis dans les quartiers centraux; la présence importante (42% des chefs de ménage) de ces salariés a favorisé l'accès au travail des arrivants, estompé le caractère répulsif de toutes ces zones, et engendré une plus grande intégration spatiale de Ouagadougou. Ces mesures n'ont malheureusement pas suffi, et l'exode rural mal contenu entraîne à nouveau le développement de quartiers spontanés dans les périphéries de la ville.

Le président actuel, *Blaise Compaoré*, a cependant déjà réinvesti des moyens importants pour l'amélioration urbanistique de la ville, du centre-ville en particulier, afin de faire de Ouagadougou une capitale à la hauteur de ses ambitions internationales.

2. Histoire des institutions politiques

Avant l'époque coloniale, le village constituait l'unité politique la plus étendue dans de nombreuses régions d'Afrique. Le Burkina Faso fut néanmoins une exception: une civilisation impériale, les Mossi, domina en effet d'une main de fer une partie importante du pays pendant cinq siècles et imposa son propre pouvoir aux peuples installés sur son territoire. Raison pour laquelle il est utile de rappeler brièvement son histoire afin de retracer le destin politique d'une région qui couvre une bonne partie du Burkina Faso actuel.

a) Les origines

L'ancêtre commun de tous les Mossi, *Naaba Ouedraogo*, naquit selon la légende vers le milieu du XVe siècle. Sa mère, *Yennenga*, était la fille unique du chef de *Gambaga*²⁵ qui, n'ayant pas d'héritier mâle, l'éduqua

²⁴ Vente des terrains périphériques par l'Etat et partiellement à son profit. Pour plus de détails sur l'évolution démographique de Ouagadougou et la politique d'urbanisation du gouvernement *Sankara*, voir l'article de JAGLIN, p. 54ss.

²⁵ Territoire situé au nord de l'actuel Ghana. Signalons que l'histoire africaine précoloniale est basée sur une tradition orale. Les datations sont dès lors variable d'une source à l'autre, et donnent lieu à de nombreuses divergences d'opinion. Ces questions complexes dépassent

comme un garçon et la força à adopter le métier des armes. Un jour, cependant, le cheval de la princesse s'emballa et entraîna cette dernière dans la brousse où elle se perdit. Elle trouva finalement refuge dans la hutte d'un chasseur de la région, qui lui donna un fils nommé *Ouedraogo* (étalon) en souvenir de l'indomptable cheval²⁶.

Présenté ultérieurement à son grand-père qui le dota d'une petite troupe de guerriers, *Ouedraogo* se lança à travers la brousse et fonda sur les territoires conquis le premier royaume mossi de Tenkodogo. Ses descendants l'imitèrent génération après génération²⁷ : ils conquièrent de nouveaux espaces, installèrent de nouvelles dynasties sur les terres occupées²⁸, et créèrent en peu de temps un vaste empire constitué d'une mosaïque de royaumes aux statuts divers, mais à la structure semblable et gouvernés par des lignages se réclamant tous de *Naaba Ouedraogo*²⁹.

Selon la tradition, cette expansion s'acheva au bout de cinq générations. Les Etats mossi vécurent alors une longue période de relative stabilité et de consolidation de leurs structures administratives, et ne connurent plus de révolution politique ou territoriale majeure. Mais cela

largement le cadre de cette brève présentation, et nous nous contenterons ici de citer les datations les plus couramment utilisées, sans entrer dans les détails historiques.

²⁶ Voir TIENDREBOGO, p.8-9; SOME, p.314; ZAHAN, p.152; HÖRBURGER, p.91-93; SAVONNEY-GUYOT, p.88.

²⁷ Voir SAVONNEY-GUYOT, p.88-89.

²⁸ Ce phénomène est dû à une institution originale de la royauté mossi : à la mort du roi, l'un de ses fils est désigné pour représenter le défunt dans le monde des vivants. Ce prince malheureux, nommé *Kurita*, est exclu de la course au pouvoir et vit en exil forcé à l'extérieur des terres du royaume, car il ne doit pas rencontrer le successeur de son père. La plupart de ces *Kurita* fondèrent un nouveau royaume, ce qui garantit l'expansion du territoire jusqu'à saturation. Voir IZARD, Remarques, p.205; STRÖBER, p.277; SKINNER, *West african chiefs*, p.99.

²⁹ Les deux principaux royaumes Mossi de Ouagadougou et du Yatenga furent fondés assez rapidement : *Naaba Rawa*, l'un des fils de *Ouedraogo*, fonda le royaume de Zandoma, au nord, (qui devint vers le milieu du XVI^e siècle le Yatenga sous le règne de *Naaba Yadega*, l'un des fils de *Wubri*) tandis que d'autres princes prenaient la tête de communautés qui, d'abord vassales des grands royaumes, devinrent progressivement indépendantes. *Naaba Wubri*, petit-fils de *Ouedraogo*, fonda à la fin du XVe siècle la dynastie de Ouagadougou, et prit le nom de *Mogho Naaba*. Ses quatre fils consolidèrent le royaume et étendirent sa superficie. Par la suite, cette dynastie, grâce à ses conquêtes militaires et à son habile politique matrimoniale, acquit de nombreux territoires et protectorats qui lui valurent son indiscutable supériorité politique sur une grande partie de l'empire mossi. Voir SOME, p.314s; HÖRBURGER, p.91-93; ZAHAN, p.152-154; SAVONNEY-GUYOT, p.88-89; MARIE-ANDRE DU SACRE-COEUR, p.16s; SKINNER, *West african chiefs*, p.98-99; KI-ZERBO, p.261-267. Pour une vision générale de la dynastie des *Mogho Naaba*, voir TIENDREBOGO, p.7-46.

n'empêcha pas leur histoire d'être jalonnée de conflits dynastiques et de guerres entre royaumes voisins qui affaiblirent peu à peu l'empire et le firent brutalement succomber, à la fin du XIXe siècle, à l'invasion coloniale française. Les français ne parvinrent cependant pas, malgré leur politique coloniale assimilatrice, à démanteler les structures de l'empire qui survécut malgré tout, "empire africain dans l'empire colonial français, puis, certains l'affirment du moins, Etat traditionnel dans l'Etat burkinabè d'aujourd'hui³⁰".

De nombreuses populations du territoire burkinabè sont donc assujetties depuis des siècles à un Etat autoritaire qui leur a imposé une structure politique et une homogénéité sociale dont il faut être conscient lorsqu'on aborde ces peuples dans une démarche scientifique.

b) La période coloniale³¹

Malgré une résistance vaine mais violente des populations, les Français défirent les armées du *Mogho Naaba Wogobo* (qui dut fuir sa capitale) et plantèrent en 1896 leur drapeau sur la ville de Ouagadougou. En 1897, ils détrônèrent officiellement le *Naaba* en exil, et installèrent au pouvoir son frère cadet, *Mogho Naaba Sighiri*, à qui ils firent signer la soumission du pays à un protectorat français. Désireux d'instaurer rapidement sur le pays une domination coloniale directe, ils durent cependant reculer devant les révoltes populaires et la résistance farouche des chefs traditionnels. Ils finirent ainsi par reconnaître la souveraineté du *Mogho Naaba* qu'ils utilisèrent désormais comme intermédiaire entre l'administration coloniale et le peuple.

Lorsque *Naaba Sighiri* mourut en 1905, les Français installèrent son fils *Naaba Kom II* au pouvoir, ce qui mit fin au peu d'indépendance dont jouissaient encore les différents royaumes mossi. Ils profitèrent de son jeune âge pour réorganiser administrativement le territoire, et pour remplacer les autorités en place par des administrateurs sans légitimation aux yeux de la population indigène.

Naaba Kom II regagna néanmoins, grâce à sa popularité et au nombre restreint de fonctionnaires coloniaux sur son territoire, un certain contrôle sur ses administrés et la destinée politique de son pays. Mais il ne put empêcher, en 1932, le démembrement du territoire en trois zones distinctes,

³⁰ SAVONNEY-GUYOT, p.89.

³¹ Pour une présentation générale, voir LACLAVERE, p.23. Concernant l'évolution du statut du *Mogho Naaba* sous la colonisation, voir SKINNER, *West african chiefs*, p.100-115; GOEPFER, p.10-12.

rattachées pour des raisons purement économiques aux colonies voisines³². Il ne put pas non plus enrayer la dégradation lamentable du pays qui s'ensuivit. Ce fut seulement après plusieurs années d'une résistance obstinée qu'il finit par obtenir, en 1947³³, la reconstitution d'une colonie de Haute-Volta.

Cette colonie devint par la suite membre de l'union française créée en 1946, et évolua dans le cadre des institutions françaises jusqu'à son indépendance, en 1960. Ce statut favorisa l'émergence d'une élite intellectuelle et le développement d'une nouvelle vie politique, mais entraîna également le déclin du *Mogho Naaba* ³⁴, qui perdit peu à peu tout espoir de devenir le monarque d'un nouvel Etat voltaïque indépendant.

c) *L'indépendance*³⁵

A la fin des années 50, deux personnages politiques se distinguèrent au sein de la colonie de Haute-Volta: *Ouezzin Coulibaly*, l'un des leaders du rassemblement démocratique africain et *Maurice Yaméogo*, l'un de ses proches collaborateurs³⁶. Lorsque *Coulibaly* décéda en 1958, *Yaméogo* devint le seul candidat valable à la présidence du nouvel Etat, et prit effectivement la tête du gouvernement dès l'indépendance de la Haute-Volta, le 5 août 1960. Son régime prit rapidement des allures de dictature et étouffa les chefferies traditionnelles comme les structures royales mossi. Le nouveau président ne parvint pas, par ailleurs, à surmonter les graves difficultés économiques qui accablèrent le pays et dut faire face, en 1966 déjà, à des soulèvements populaires qui permirent au lieutenant-colonel *Sangoulé Lamina* de prendre la tête du pays.

Malgré les nombreux obstacles qu'il eut à surmonter, ce second gouvernement fut beaucoup plus durable: le multipartisme refleurit, les chefferies traditionnelles regagnèrent une certaine influence, et l'économie s'améliora à la suite de sévères mesures d'austérité. Mais les années 70 furent marquées par une longue guerre frontalière avec le Mali et par une

³² La Côte d'Ivoire, le Soudan (Mali) et le Niger.

³³ Après sa mort, d'ailleurs, puisqu'il décéda en 1942. La décision de réunifier le pays avait cependant déjà été prise avant le début de la deuxième guerre mondiale.

³⁴ *Mogho Naaba Sagha II*. Pour plus de détails sur ce point et sur le rôle des *Mogho Naaba* depuis l'indépendance du pays, voir SKINNER, *West African Chiefs*, p.110ss.

³⁵ Pour une présentation générale, voir LACLAVERE, p.23.

³⁶ Organisation politique luttant pour plus de participation des africains eux-mêmes dans le gouvernement colonial.

succession de sécheresses qui ravagèrent l'économie du pays et entraînèrent la famine dans les zones rurales.

En 1977, le président fit promulguer une nouvelle constitution pour tenter un retour à la démocratie, ce qui entraîna de nouvelles élections présidentielles et législatives en mai 1978. Le gouvernement devint alors en majeure partie civil, et *Laminaza* resta de justesse au pouvoir jusqu'en novembre 1980, avant d'être renversé par le colonel *Saye Zerbo* dans un nouveau coup d'Etat militaire.

La décennie suivante fut le théâtre d'une grande instabilité politique. Deux coups d'Etat militaires se succédèrent: Le premier amena en 1982 le colonel *Jean-Baptiste Ouedraogo* au pouvoir. Le second se fit le 4 août 1983 au profit du capitaine *Thomas Sankara*³⁷, un jeune communiste qui proclama d'entrée la Révolution Démocratique et Populaire, et bouleversa durant quatre ans toute l'organisation de son pays. Il se fixa pour objectifs immédiats le développement des zones rurales et des ressources propres du pays, la restructuration de la société au détriment des hiérarchies traditionnelles, l'amélioration du statut de la femme, ainsi qu'une meilleure utilisation de l'aide internationale. Il commença par rebaptiser son pays Burkina Faso, "la patrie des hommes intègres", luttait contre la corruption et "l'impérialisme occidental", ce qui ne lui gagna guère d'alliés auprès des grandes puissances, et instaura dans son pays un régime d'exception destiné à révolutionner toutes les structures traditionnelles³⁸.

Thomas Sankara mourut le 15 octobre 1987 dans un coup d'Etat organisé au profit de l'actuel président *Blaise Campaore*³⁹. Celui-ci entreprit alors la "rectification des déviations du régime précédent" et prôna le retour à une vie constitutionnelle normale. Il réinstaura la démocratie en 1991, et

³⁷ Pour une présentation générale de *Thomas Sankara* et de la Révolution Démocratique et Populaire, voir JOUFFREY, p.44ss; CHERLONNEIX, p.4ss, ainsi que l'ouvrage de ZIEGLER/RAPP. Pour une présentation des transformations judiciaires entreprises par *Sankara*, voir MEYER, Burkina Faso, p.51-56; DELOUVROY, p.230-232.

³⁸ En particulier par la division dans tout le pays des villes et des villages en secteurs administrés par des Comités populaires de Défense de la Révolution (CDR), et par la réorganisation de toutes les régions administratives du pays.

³⁹ Pour une présentation de *Blaise Campaore* et de sa politique: Voir OTAYEK, p.240ss.

se fit élire président par le peuple le 24 décembre 1991 pour un mandat de 7 ans.

CHAPITRE 3

DUALISME JURIDIQUE EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE: COLONISATION ET INDEPENDANCES

1. Dualisme juridique: évolution historique

a) Introduction

L'Afrique de l'Ouest n'a pas été épargnée, au cours de l'histoire, par les vagues d'influences extérieures: depuis des millénaires, le commerce, les conquêtes, ou les migrations ont eu pour conséquence une certaine interaction des cultures et des religions⁴⁰. A partir du VII^e siècle de notre ère s'amorça sur les terres d'Afrique de l'Ouest l'exportation de l'Islam, une religion étrangère au monde négro-africain et qui eut une forte influence sur l'évolution culturelle de nombreuses ethnies. Les voyageurs, les lettrés et les commerçants en provenance de la péninsule arabique importèrent en particulier le droit musulman, qui modifia au cours des siècles le visage de nombreuses civilisations sub-sahariennes⁴¹. Ce système juridique n'eut

⁴⁰ Pour un aperçu général des relations entre l'Afrique noire et le monde extérieur, voir STAMM, p.19-61 (sp.p.26-28 pour l'expansion de l'Islam).

⁴¹ Pour une présentation générale du droit musulman, voir VANDERLINDEN, Les systèmes, p.27-35; GONIDEC, p.7ss, p.217-228, 247ss; DELOUVROY, p.233-235; MEYER, Introduction, p.88-93. Selon cet auteur, le droit musulman s'est fortement adapté et intégré aux droits traditionnels plus qu'il ne s'y est substitué; il s'est d'ailleurs adapté avec une souplesse d'autant plus grande que les traditions animistes et musulmanes ne sont sur de nombreux points que peu éloignées: les deux constituent en particulier un fondement à la conciliation et à la recherche commune de la paix sociale. Des enquêtes sur la population mossi dans la région de Bobo-Dioulasso révéleraient cependant l'existence établie de différences entre le droit des Mossi islamisés et le droit des Mossi non islamisés. Pour l'influence du droit musulman sur le droit traditionnel, voir également LAMPUE, Droit écrit, p.250. Pour l'histoire de l'Islam chez les Mossi, voir GERTEINY, p.548-550.

cependant que peu d'influence chez les Mossi en raison de la conversion tardive de leur roi⁴².

Le bouleversement le plus brutal qu'ait connu l'Afrique Noire fut pourtant le choc de la conquête coloniale: les puissances européennes imposèrent aux peuples d'Afrique une culture qui leur était totalement étrangère, et déclenchèrent sur le plan du droit une révolution qui perturba définitivement les institutions traditionnelles de résolution des conflits.

Les diverses puissances colonisatrices adoptèrent des politiques très variées pour gérer leurs domaines d'Outre-mer. Nous nous bornerons à retracer ici, dans ses grandes lignes, l'attitude du colonisateur français face aux territoires d'Afrique de l'Ouest francophone⁴³. Cela nous permettra de mettre en perspective un phénomène de dualisme juridique qui reste aujourd'hui encore l'un des problèmes fondamentaux des institutions de droit privé dans les divers Etats de l'Afrique francophone. Quant à l'évolution du droit après les indépendances, nous nous limiterons à une brève présentation de la situation au Burkina Faso, tout en précisant que la plupart des autres jeunes Etats africains ont agi de façon similaire.

b) Période coloniale française⁴⁴

Tout au long de leur histoire coloniale, les Français ont été intimement persuadés de la supériorité de leur religion, de leur culture et de leur droit⁴⁵. Ils se firent donc un devoir, sur le plan culturel, de former au sein de la population indigène une élite de lettrés acquis aux idées nouvelles de leur civilisation. Ils furent moins élitistes sur le plan institutionnel et visèrent, dans un premier temps du moins, à une assimilation juridique complète de leurs sujets africains.

Cette tentative d'uniformisation du droit débuta en 1833 sous la forme d'une loi qui étendit la jouissance des droits civils français à toute personne née libre dans les colonies. Le colonisateur s'attendit certainement à ce que

⁴² Au XIX^e siècle.

⁴³ Puisque le Burkina Faso a lui-même été une colonie française depuis la fin du XIX^e siècle.

⁴⁴ Pour une présentation générale du droit colonial et de son évolution, voir la présentation très complète de KOUASSIGAN, *Quelle est ma loi*, p.25-91. Voir également SOW SIBIDE, p.21-31; MERRY, p.363ss; LAMPUE, *Droit écrit*, p.246-250; KOFFI AMEGA, p.286-89; ALLIOT, *Les résistances*, p.240-42; MEYER, *Introduction*, p.93-101; MEYER, *L'effectivité*, p.140-141; ALLIOT, *Un droit nouveau*, p.484.

⁴⁵ Voir LE ROY, *L'expérience*, p.105-106: " L'homme africain est un "grand enfant mineur", un primitif dont il convient de faire un être régénéré en l'aidant à assimiler le plus possible la culture, la religion et l'organisation sociale de son conquérant".